

Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

ORDENANZA Nº 066/99 J.M.

POR LA QUE SE REGLAMENTA LA COLOCACIÓN DE CARTELES PUBLICITARIOS
EN LA VÍA PÚBLICA Y AÉREA.-

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE

Reunida en Concejo

ORDENA:

Art.1º.- La presente ordenanza tiene por objeto regular las condiciones a las que se tendrán que someter las instalaciones y actividades publicitarias perceptibles desde la vía pública. A partir de su promulgación, la colocación de anuncios de propaganda comercial, industrial, profesional o de otra naturaleza, consistente en letreros, chapas o placas, tableros adheridos a la superficie de paredes de los negocios en genera, inscripciones o leyendas pintadas o impresas, etc., queda sujeta al previo permiso municipal autorizado por resolución de la Intendencia.-

Art.2º.- Todos los actos de instalación de elementos de publicidad exterior están sujetas a previa licencia municipal y al pago de los tributos fiscales a que hubiere lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ordenanza para los soportes situados en suelo de titularidad pública.-

Art.3º.- Queda igualmente sujeta al previo permiso municipal, la propalación de anuncios realizados sobre el espacio aéreo de la ciudad, para lo cual el interesado presentará el permiso concedido por la entidad que fiscaliza y controla los vuelos de aparatos de aviación.-

Art.4º.- La solicitud de licencia para la instalación de soportes de publicidad exterior, deberá estar suscripta por personas físicas o jurídicas con capacidad legal., indicarán el o los lugares en que se instalarán, la forma, dimensión e inscripción proyectada, y serán acompañadas de un facsímil en escala conveniente, debiendo ser reproducida exacta del original tanto en la leyenda y dibujo, como los tipos de letras y color, relieves, tipos de iluminación y material a ser utilizado. En caso de instalación en solares urbanos sin uso se requerirá la autorización del propietario.-

Art.5º.- Toda modificación de lo proyectado en croquis aprobado por la Municipalidad, así como la modificación del tamaño y clase de anuncios ya instalados, deberá ser objeto de una nueva solicitud.-



Art.6º.- Para las autorizaciones y permisos se cuidarán que las actividades publicitarias no atenten contra la estética, el medio ambiente y el paisaje urbano. No se autorizarán actividades publicitarias que por su objetivo, forma, contenido o finalidad sean contrarios a las leyes y a las costumbres; tampoco la instalación de soporte publicitario que pueda ser confundido con las señales reglamentarias de tráfico, impida la visibilidad o produzca deslumbramiento, perjudique el tráfico o la seguridad del peatón. No se autorizará la utilización de báculos y columnas de alumbrado público.-

Art.7º.- Los diseños y construcciones de los soportes publicitarios, sus elementos y estructuras, así como su conjunto, deberán reunir condiciones de seguridad y calidad. La superficie autorizada vendrá definida en función del tipo de soporte, lugar de ubicación y tipología zonal; podrá ser explotada libremente por el titular de la licencia y en caso de no hacerlo estará obligado a cubrir el espacio sobrante con respecto a la estética.-

Art.8º.- A efectos del posterior control sobre las correspondientes licencias, la superficie publicitaria se expresará en múltiplos del módulo básico de 4 por 3 metros.-

Art.9º.- Las letreros o muestras en forma de banderola o luminosas colocadas frentes a las fachadas de las casas de negocios, deberán estar en una altura de (3,50) tres metros con cincuenta centímetros, contados desde el borde inferior del nivel de la vereda y retiradas a (0,60) cero sesenta centímetros del plano vertical que pasa por el cordón de la misma.-

Art.10º.- Queda prohibido la colocación de anuncios de cualquier clase en: las fachadas de las casas particulares, de las Embajadas, Legaciones y Consulados extranjeros, además en el pavimento de las calles, las aceras y sus cordones, el espacio urbano de las plazas, parques y calles, los edificios públicos, los monumentos histórico-artístico, las instalaciones y árboles de las veredas, plazas y jardines en general, las obras de ornato o utilidad pública, farolas, pilares y mobiliario urbano; y en zonas o espacio que la Municipalidad no lo considere conveniente, salvo permisos excepcionales concedidos por la Junta Municipal y los casos de contratos de patrocinio ajustados a las ordenanza pertinente, en los cuales se evitará la incidencia negativa sobre el entorno, sus elementos naturales o naturalizados. Los anuncios de carácter permanente contendrán necesariamente leyendas de carácter educativo o de orientación vial.-

Art.11º.- Para el permiso de colocación de anuncios en cualquiera de los casos mencionados precedentemente, la Intendencia elevará la solicitud correspondiente a la Junta Municipal, con el parecer propio, de las Divisiones del Departamento de Area Urbana que tengan relación con el tema y de la Dirección de Medio Ambiente, cuando las características del permiso lo requieran.-



[Handwritten signature]

Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza Nº 066/99 J.M.

Hoja Nº 03

Art.129.- Toda publicidad que utilice soportes situados o que vuelven sobre suelo de titularidad pública y soportes mobiliarios urbanos, será objeto de negociación con la Municipalidad y se registrará por las características de la adjudicación directa y mediante contrato o permisos especiales, previo acuerdo de la Junta Municipal. Por consistir estos espacios propiedad municipal, solo la Municipalidad podrá autorizar la colocación de letreros, previo cobro del impuesto a la publicidad y propaganda, y canon por ocupación de bienes del dominio público correspondiente.-

Art.139.- La Junta Municipal podrá suscribir convenios con gremios, empresas del sector publicitario o particular, con el objeto de llevar a cabo campañas o desarrollar determinadas actividades publicitarias encaminadas a posibilitar soluciones de conjunto para situaciones urbanísticas concretas.-

Art.149.- Podrán colocarse carteles en las construcciones ubicadas en los espacios verdes promocionando el local comercial exclusivamente, ajustado en la presente ordenanza.-

Art.159.- La Junta Municipal podrá fijar con carácter general zonas o lugares determinados de la ciudad, en los cuales se limite total o parcialmente el ejercicio de las actividades publicitarias, aunque sean de las autorizadas por la presente ordenanza.-

Art.169.- Será permitida la utilización de cualquier tipo de vehículo o remolque con fines publicitarios, siempre que los mismos estén especialmente diseñados para tal actividad y cuenten con permiso municipal. Queda prohibido el aparcamiento de los mismos en la vía pública por un tiempo mayor a (15) quince minutos.-

Art.179.- Queda prohibido la instalación de cualquier tipo de anuncio publicitario en PUENTES, VIADUCTOS, PASARELAS DE ALTURA, PASO A NIVEL Y DESNIVEL, ZONAS DE SERVIDUMBRE Y AFECTACIÓN DE CARRETERAS.-

Art.189.- Se permitirá la utilización de edificios para la fijación de soporte publicitario en los siguientes casos:

- Muestras y banderines;
- Publicidad en coronación de edificios;
- Publicidad en paredes medianeras;
- Superficies publicitarias no rígidas sobre fachadas;
- Superficies publicitarias opacadas o luminosas sobre locales en planta baja;
- Rótulos informativos;



[Handwritten signature]

Art.199.- No necesitarán licencia municipal:

- Las placas u escudos indicativos de dependencias públicas, sedes de representaciones oficiales extranjeras.
- Las banderas, banderolas o estandartes y elementos similares representativos de los diferentes países, estados, organismos oficiales, centros culturales, religiosos, deportivos, políticos, colegios profesionales y centros actividades similares.
- Los anuncios colocados en el interior de puertas, vitrinas o escaparates de comercios que se limiten a indicar horarios, precios, liquidaciones, traslados y otros similares siempre con carácter circunstancial.
- Los que se limiten a indicar las situaciones de venta o alquiler de un inmueble.

Art.209.- La persona física o jurídica propietaria de los soportes publicitarios está obligada a la conservación de los mismos, de tal forma que se encuentren en perfecto estado de seguridad y ornato. La Municipalidad a juicio técnico podrá exigir la formalización previa de un seguro de responsabilidad civil, que cubra daños a terceros en actividades publicitarias que presenten algún riesgo o peligro. Así mismo podrá exigir el depósito de una fianza que garantice la reposición o restauración de los elementos de la urbanización.-

Art.219.- Todos los soportes publicitarios llevarán obligatoriamente en lugar visible una PLACA DE IDENTIFICACIÓN NUMERADA, en la que consten el NUMERO DE LICENCIA MUNICIPAL, así como el NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA responsable del anuncio.-

Art.229.- El plazo de vigencia de las licencias de publicidad exterior, de los casos mencionados en los artículos 109 y 129, será de (2) DOS AÑOS prorrogable por igual período, previa petición expresa del titular antes del vencimiento. Para la concesión de al prórroga se requerirá de una verificación técnica de las condiciones del soporte publicitario. De no solicitarse la prórroga el titular está obligado a desmontar por su cuenta y cargo de totalidad de los elementos que componen la instalación en el plazo de (30) TREINTA DÍAS; en caso de no hacerlo los servicios municipales procederán al retiro a costa de la garantía determinado en el artículo. El incumplimiento del retiro en el plazo previsto, producirá la pérdida de la garantía. Las licencias quedarán automáticamente invalidadas cuando varien las características de las condiciones de la instalación.

Parágrafo Unico: Se deberá depositar en carácter de garantía de retiro de los insumos la suma equivalente a (5) CINCO JORNALES MINIMOS DIARIOS.-



[Handwritten signature]

Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza Nº 066/99 J.M.

Hoja Nº 05

Art.23º.- Serán personas responsables de las licencias de publicidad y sus derivaciones, la empresa publicitaria del producto o servicio anunciado, sean personas físicas o jurídicas, así como el propietario del terreno, inmueble o concesionario de la instalación donde se haya colocado el anuncio.-

Art.24º.- Para la identificación del propietario de las instalaciones publicitarias, únicamente será válido el número de licencia asignado y expresamente colocados en ellos; no se considerarán como tal las marcas, señales, productos anunciados, nombre de la empresa u otras indicaciones. Cuando la instalación carezca de identificación serán consideradas anónimas.-

Art.25º.- Se considerarán faltas muy graves las infracciones en materia de publicidad exterior que afecten a suelos ordenados como sistemas generales, zonas verdes, espacios libres públicos, viales, bienes catalogados, equipamientos comunitarios, espacios naturales protegidos y sus zonas periféricas.-

Art.26º.- Se considerarán faltas graves:

- La instalación de soportes publicitarios sin licencia municipal o sin ajustarse a las condiciones de la misma.
- El incumplimiento de los requerimientos municipales.
- La reincidencia en faltas leves en un período de treinta días consecutivos.
- La utilización de elementos de mobiliario urbano como soportes.

Art.27º.- Se considerarán infracciones leves las demás no calificadas como muy graves y graves.-

Art.28º.- Las multas con que se sancionen las infracciones cometidas en violación de la presente ordenanza, serán de (30) TREINTA a (50) CINCUENTA jornales mínimos diarios. En caso de comisión de infracción grave o muy grave, a más de la sanción que corresponda, el Juzgado de Faltas Municipales podrá disponer por sentencia firme y ejecutoriada, el desmontaje o retirada de los soportes publicitarios con reposición de las cosas al estado anterior. La orden de desmontaje se comunicará por escrito al titular de la licencia, quien queda obligado a hacerlo en el plazo de 8 días siguientes a la fecha de recibo de la misma; en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria a costa de los obligados.-

Art.29º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el órgano municipal competente (Intendencia o Juzgado de Faltas Municipales), podrá disponer por razones de seguridad el desmontaje inmediato de cualquier instalación publicitaria y en todo caso aquellas consideradas anónimas.-



[Handwritten signature]

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

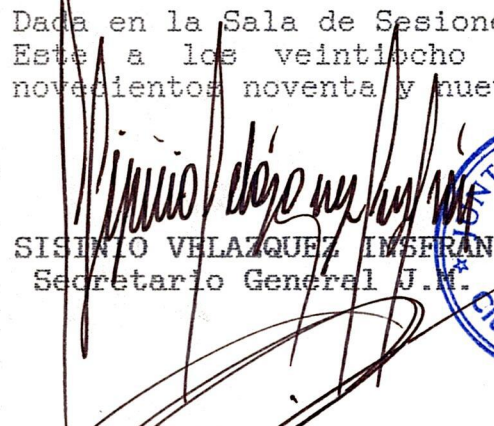
Art.300.- Las solicitudes de licencia que a la fecha se hayan iniciado, podrán ser despachadas sin necesidad que cumplan con los requisitos de esta ordenanza.-

Art.310.- Los propietarios o responsables de carteles o letreros actualmente ubicados en las áreas establecidas en el Art.120, deberán realizar los trámites de regularización del permiso de colocación, ajustados a los términos de esta ordenanza, en un plazo no mayor a (60) sesenta días.-

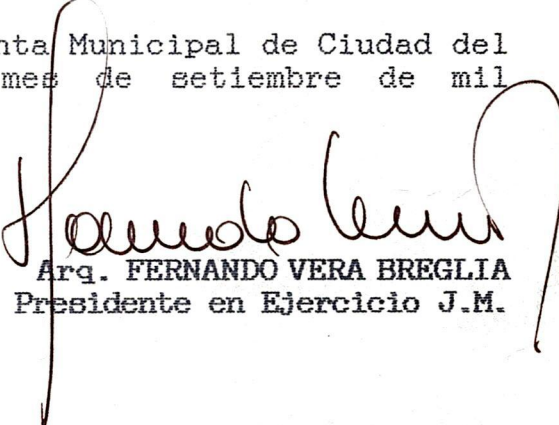
Art.320.- Quedan derogadas todas las ordenanzas, resoluciones y demás disposiciones que contradigan la presente normativa.-

Art.330.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este a los veintiocho días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve.-


SISIMIO VELAZQUEZ IMSERAN
Secretario General J.M.




Arq. FERNANDO VERA BREGLIA
Presidente en Ejercicio J.M.